REVISTA TIMELINE

Extrato documental F0021

AP1261-2023, Radicación 61070, Alberto Rafael Santofimio Botero

Instituição: Corte Suprema de Justicia de Colombia

Data do documento: 2023-05-10

Seleção de páginas físicas do PDF original: 1, 2, 55.

Este arquivo contém somente uma seleção de páginas. A folha inicial foi acrescentada pelo Observatório para identificação; as páginas seguintes preservam o documento consultado. Não é cópia integral, certificação nem confirmação de todas as afirmações do autor.

A seleção evita dados pessoais incidentais sem utilidade para as evidências deste lote. O inteiro teor deve ser consultado pelo endereço abaixo para análise do contexto.

https://cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/2023/05/AP1261-2023-61070-REVISI%C3%93N-INADMITE-DR.-HERN%C3%81NDEZ.pdf

SHA-256 do arquivo original consultado: f56c90b41b8e56cda302f5236f009289b715a8393b5a8c0150751f8624b859ba

Consulta em 13/10/2026. As páginas e parágrafos das evidências se referem ao PDF original, não à numeração deste extrato.

República de Colombia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

LUIS ANTONIO HERNÁNDEZ BARBOSA
Magistrado ponente

AP1261-2023
Radicación 61070
Aprobado Acta No.088

Bogotá D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

VISTOS:

Decide la Sala si admite o no la demanda de acción de revisión presentada por el apoderado de ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO contra la sentencia dictada por Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 31 de agosto de 2011, que revocó la emitida por el Tribunal Superior Cundinamarca el 22 de octubre de 2008, y confirmó la condena impuesta por el Juzgado 1° Especializado de Cundinamarca como coautor responsable del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso homogéneo.

HECHOS:

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró probado que ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO fue coautor responsable del delito de homicidio con fines

terroristas, en concurso homogéneo, materializado sobre el candidato a la presidencia de la República Luis Carlos Galán Sarmiento, el concejal Julio César Peñalosa Sánchez y el escolta Santiago Cuervo Jiménez, en la noche del 18 de agosto de 1989 en el parque principal de Soacha-Cundinamarca, en donde se celebraba una manifestación política encabezada por el doctor Galán Sarmiento.

ACTUACIÓN PROCESAL:

Adelantado el respectivo trámite procesal conforme a las regulaciones de la Ley 600 de 2000, el 11 de octubre de 2007 el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca dictó sentencia condenatoria en contra de ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO, como coautor penalmente responsable del delito de homicidio con fines terroristas, en concurso homogéneo. Le impuso como pena principal 24 años de prisión. Como accesoria, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años.

Sala Casación Penal@2023

Apelada la decisión por la defensa, el 22 de octubre de 2008 el Tribunal Superior de Cundinamarca la revocó. En su lugar, dictó sentencia absolutoria a favor del procesado. Contra esta decisión, la Fiscalía y el apoderado de la parte civil interpusieron demanda de casación. El 31 de agosto de 2011 la Corte casó la sentencia y confirmó la dictada por el Juzgado 1º Penal del Circuito Especializado de Cundinamarca.

ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO, a través de apoderado, presentó demanda de revisión.

haber sido presentados con posterioridad a la demanda, esto es, en forma extemporánea.

En síntesis, la demanda será inadmitida en razón a que las opiniones presentadas por el demandante bajo los títulos de *"la personalidad del testigo y el indicio de móvil"* y *"otros fueron los autores del crimen del doctor Galán",* constituyen prueba nueva como lo pretende el demandante, por lo que no tienen la suficiencia exigida para derruir las conclusiones de la sentencia ejecutoriada por la que se condenó a ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

Sala Casación Penal@ 2023

INADMITIR la demanda de acción de revisión presentada, a través de apoderado, por ALBERTO RAFAEL SANTOFIMIO BOTERO.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



HUGO QUINTERO BERNATE

Presidente